

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 moharem 1418 - 3 juin 1997

140^{ème} année

N° 44

Sommaire

Lois

Loi n° 97-32 du 26 mai 1997 , portant règlement du budget pour la gestion 1994	1003
Loi n° 97-33 du 26 mai 1997 , modifiant la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles	1008
Loi n° 97-34 du 26 mai 1997 , modifiant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche	1008

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 97-981 du 26 avril 1997 , portant fixation des montants de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de magistrature attribuée aux magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 1997	1009
Décret n° 97-982 du 26 mai 1997 , portant fixation des montants de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de procédure attribuée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 1997	1009
Décret n° 97-983 du 26 mai 1997 , modifiant le décret n° 82-1321 du 24 septembre 1982, fixant le statut particulier du cadre technique des géologues de l'Etat	1010
Nomination d'un attaché de cabinet du Premier ministre	1010
Nomination d'un membre à la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles	1010

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur	1010
-----------------------------------	-------------

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 97-986 du 26 mai 1997, portant création du conseil supérieur de la sécurité routière et organisant les modalités de son fonctionnement	1010
Décret n° 97-987 du 26 mai 1997, déclarant d'utilité publique les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de quelques avenues et rues de la ville de Hammam Ech-chatt	1011
Nomination de chefs de division	1012
Nomination d'un sous-directeur	1012
Nomination d'un chef de service	1012

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 20 mai 1997, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1418/1998	1012
--	------

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1997, relatif à l'approbation du manuel des procédures de la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail	1012
Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1997, relatif à l'approbation du manuel des procédures de la direction générale de la promotion sociale	1012
Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1997, relatif à l'approbation du manuel des procédures du centre pilote d'observation des mineurs	1013

lois

Loi n° 97-32 du 26 mai 1997, portant règlement du budget pour la gestion 1994 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Le budget de l'Etat pour la gestion 1994 est réglé ainsi qu'il suit dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et 47 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget et de l'article 7 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, modifié par l'article 107 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983.

§ 1 - Titre I - budget ordinaire

A) Budget de l'Etat

1) Le montant des prévisions des ressources ordinaires s'est élevé à	D	4.202.000.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D	3.993.994.402,679
La différence par rapport aux prévisions de recettes à la clôture de la gestion 1994 a été par suite liquidée à ...	D	208.005.597,321
2) Les crédits ouverts en 1994 au titre des dépenses courantes se sont élevés à	D	4.202.000.000,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de	D	3.993.994.402,679
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D	208.005.597,321
3) Le montant des recouvrements ci-dessus indiqué	D	3.993.994.402,679
Correspond à celui des paiements effectués pendant la gestion 1994 aux créanciers de l'Etat		3.993.994.402,679
Conformément au tableau n° 1 ci-annexé.		

B) Budget annexe

Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones

1) Le montant des prévisions des ressources ordinaires s'est élevé à	D	273.000.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D	267.814.931,535
La différence par rapport aux prévisions de recettes à la clôture de la gestion 1994 a été par suite liquidée à ..	D	5.185.068,465
2) Les crédits ouverts en 1994 au titre des dépenses courantes se sont élevés à	D	273.000.000,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de	D	251.871.880,065
Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	21.128.119,935
3) Le montant des recouvrements ci-dessus indiqué de	D	267.814.931,535
Cependant les paiements effectués pendant la gestion 1994 aux créanciers de l'Etat se sont élevés à	D	251.871.880,065
Conformément au tableau n° 2 ci-annexé d'où une différence par rapport aux recouvrements de :	D	15.943.051,470

§ 2 - Titre II - budget de capital

A - Budget de capital (section I)

- Budget de l'Etat

1) Le montant des prévisions des ressources en capital s'est élevé à	D	2.093.000.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D	2.161.482.535,510
La différence par rapport aux prévisions des ressources en capital à la clôture de la gestion 1994 a été par suite liquidée à	D	68.482.535,510
2) Les crédits ouverts au cours de la gestion 1994 au titre des dépenses d'équipement se sont élevés à	D	2.093.000.000,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de	D	1.846.635.043,045
Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	246.364.956,955
3) Le montant des recouvrements ci-dessus indiqué est de	D	2.161.482.535,510

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 mai 1997.

Cependant les dépenses effectuées pendant la gestion 1994 se sont élevées à la somme de	D	1.846.635.043,045
Conformément au tableau n° 1 ci-annexé d'où une différence par rapport aux recouvrements de	D	314.847.492,465

- Budget annexe

Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones

1) Le montant des prévisions des ressources en capital s'est élevé à	D	143.745.000,000
Cependant le montant des recettes a été de	D	128.213.945,172
La différence par rapport aux prévisions des ressources en capital à la clôture de la gestion 1994 a été par suite liquidée à	D	15.531.045,828
2) Les crédits ouverts au cours de la gestion 1994 au titre des dépenses d'équipement se sont élevés à	D	143.745.000,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de	D	128.213.945,172
Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	15.531.054,828
3) Le montant des recettes ci-dessus indiqué de	D	128.213.945,172
Correspond à celui des paiements effectués	D	128.213.945,172
Conformément au tableau n° 2 ci-annexé.		

B - Budget de capital : paiements directs sur les emprunts extérieurs

- Budget de l'Etat

1) Le montant des prévisions des recettes en capital de l'Etat provenant des emprunts extérieurs s'est élevé à ..	D	191.221.000,000
Cependant le montant des recettes a été de	D	50.726.113,560
La différence par rapport aux prévisions des recettes en capital à la clôture de la gestion 1994 a été par suite liquidée à	D	140.494.886,440
2) Les crédits ouverts au cours de la gestion 1994 au titre des paiements directs sur les emprunts extérieurs se sont élevés à	D	191.221.000,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de	D	50.726.113,560
Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	140.494.886,440
3) Le montant des recettes ci-dessus indiqué de	D	50.726.113,560
Correspond à celui des paiements effectués	D	50.726.113,560
Conformément au tableau n° 1 ci-annexé.		

Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones

1) Le montant des prévisions des recettes en capital provenant des emprunts extérieurs s'est élevé à	D	50.520.000,000
Cependant le montant des recettes a été de	D	38.794.115,901
La différence par rapport aux prévisions des recettes en capital à la clôture de la gestion 1994 a été par suite liquidée à	D	11.725.884,099
2) Les crédits ouverts au cours de la gestion 1994 au titre des paiements directs sur les emprunts extérieurs se sont élevés à	D	50.520.000,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de	D	38.794.115,901
Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	11.725.884,099
3) Le montant des recettes ci-dessus indiqué de	D	38.794.115,901
Correspond à celui des paiements effectués	D	38.794.115,901
Conformément au tableau n° 2 ci-annexé.		

C - Budget de capital (Section II)

- Budget de l'Etat

1) Le montant des recouvrements des ressources à destination spéciale s'est élevé à	D	164.195.277,134
Y compris une somme de D 85.144.684,700 reportée de la gestion 1993 à la gestion 1994.		
2) Le montant des dépenses à destination spéciale effectuées au cours de la gestion 1994 s'est élevé à	D	72.200.647,952
3) Il en résulte un excédent de	D	91.994.629,182
dont le trésorier général de Tunisie a fait recette à nouveau dans les écritures de la gestion 1995 sous les articles spécialement ouverts à cet effet au budget des recettes du titre II, section II conformément au tableau n° 1 ci-annexé.		

- Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones

1) Le montant des recouvrements des ressources à destination spéciale s'est élevé à	D	27.821.137,243
Y compris une somme de D19.891.134,676 reportée de la gestion 1993 à la gestion 1994.		

2) Le montant des dépenses à destination spéciale effectuées au cours de la gestion 1993 s'est élevé à.....	D	9.116.425,470
Il en résulte un excédent de	D	18.704.711,773
dont l'agent comptable chef de la comptabilité générale du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones a fait recette à nouveau dans les écritures de la gestion 1995, sous les articles spécialement ouverts à cet effet, au budget des recettes du titre II, section II, conformément au tableau n° 2 ci-annexé.		

§ 3 - Etablissements publics

A - Etablissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

1) Le montant des évaluations des ressources ordinaires des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat s'est élevé à	D	338.045.700,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D	317.225.674,716
2) Les crédits ouverts en 1994 au titre des dépenses courantes se sont élevés à	D	338.045.700,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de	D	288.655.527,392
Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	49.390.172,608
3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de	D	317.225.674,716
Les paiements effectués pendant la gestion 1994 aux créanciers des établissements publics susvisés ne sont pas élevés qu'à la somme également indiquée de	D	288.655.527,392
Cette comparaison fait apparaître un excédent de recettes de	D	28.570.455,790
Et un excédent de dépenses de	D	308,466
L'excédent de recettes donne lieu, conformément à l'article 2 de la loi organique n° 89-41 du 8 mars 1989, modifiant la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget à l'ouverture de crédits supplémentaires dans le cadre du titre II .		
L'excédent de dépenses sera régularisé par un prélèvement de	D	308,466
Sur les ressources de trésorerie, conformément au tableau n° 3 ci-annexé.		

B - Etablissement public dont le budget est rattaché pour ordre au budget annexe.

1) Le montant des évaluations des ressources ordinaires de l'établissement public dont le budget est rattaché pour ordre au budget annexe s'est élevé à	D	1.916.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D	1.878.268,184
2) Les crédits ouverts en 1994 au titre des dépenses courantes se sont élevés à	D	1.916.000,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de	D	1.878.142,778
Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	37.857,222
3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de	D	1.878.268,184
Les paiements effectués pendant la gestion 1994 aux créanciers de l'établissement public susvisé ne se sont élevés qu'à la somme également indiquée de	D	1.878.142,778
D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de	D	125,406
Conformément au tableau n° 4 ci-annexé.		
L'excédent de recette donne lieu, conformément à l'article 20 nouveau de la loi organique n° 89-41 du 8 mars 1989, modifiant la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, à l'ouverture de crédits supplémentaires dans le cadre du titre II section II des budgets des établissements publics à caractère administratif.		

§ 4 - Postes diplomatiques et consulaires à l'étranger

1) Le montant des recettes effectives des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger pour la gestion 1994 s'est élevé à	D	48.567.000,000
2) Les paiements effectués aux créanciers des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger pour la gestion 1994 ne se sont élevés qu'à la somme de	D	48.464.972,810
D'où une différence par rapport aux recettes effectués de	D	102.027,190
Cet excédent sera affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 5 ci-annexé.		

§ 5 - Fonds spéciaux du trésor

1) Le montant des évaluations des recettes des fonds spéciaux du trésor s'est élevé à	D	688.091.850,000
Le montant des recouvrements a été de	D	726.631.753,011
Y compris une somme de D 105.845.223,896 reportée de la gestion 1993 à la gestion 1994.		
2) Les crédits ouverts en 1994 au titre des dépenses des fonds spéciaux du trésor se sont élevés à	D	688.091.850,000
Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de	D	653.540.593,160

Il en résulte un excédent de crédit à annuler de	D	34.551.256,840
3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de	D	726.631.753,011
Les paiements effectués pendant la gestion 1994 aux créanciers des fonds spéciaux du trésor ne se sont élevés qu'à la somme également indiquée de	D	653.540.593,160
D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de	D	73.091.159,851
Cet excédent est reporté à la gestion 1994 aux fonds spéciaux correspondants, conformément au tableau n° 6 ci-annexé.		

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU N° 1
COMPTE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT POUR LA GESTION 1994

	TITRE I Services sur ressources ordinaires	TITRE II - SECTION I Services sur ressources en capital	TITRE II - SECTION I Services sur ressources des emprunts extérieurs	TITRE II - SECTION II Services sur ressources à destination spéciale
RECETTES				
Les prévisions de recettes s'élevaient à ..	4.202.000.000,000	2.093.000.000,000	191.221.000,000	164.195.277,134
Les recouvrements de l'année ont été de ..	3.993.994.402,679	2.161.482.535,510	50.726.113,560	164.195.277,134
Soit une plus ou moins value de recettes de	208.005.597,321	68.482.535,510	140.494.886,440	-
DEPENSES				
Les prévisions de dépenses s'élevaient à ..	4.202.000.000,000	2.093.000.000,000	191.221.000,000	164.195.277,134
Les paiements de l'année ont été de	3.993.994.402,679	1.846.635.043,045	50.726.113,560	72.200.647,952
Les paiements ont été de	208.005.597,321	246.364.956,955	140.494.886,440	91.994.629,182
RECAPITULATIONS				
Recouvrements de l'année	3.993.994.402,679	2.161.482.535,510	50.726.113,560	164.195.277,134
Dépenses de l'année	3.993.994.402,679	1.846.635.043,045	50.726.113,560	72.200.647,952
Excédents de la gestion	-	314.847.492,465	-	91.994.629,182

TABLEAU N° 2
COMPTE DU BUDGET ANNEXE POUR LA GESTION 1994
(Ministère des communications - Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones)

	TITRE I Services sur ressources ordinaires	TITRE II - SECTION I Services sur ressources en capital	TITRE II - SECTION I Services sur ressources des emprunts extérieurs	TITRE II - SECTION II Services sur ressources à destination spéciale
RECETTES				
Les prévisions de recettes s'élevaient à	273.000.000,000	143.745.000,000	50.520.000,000	27.821.137,243
Les recouvrements de l'année ont été de	267.814.931,535	128.213.945,172	38.794.115,901	27.821.137,243
Soit une plus ou moins value de recettes de	5.185.068,465	15.531.054,828	11.725.884,099	-
DEPENSES				
Les prévisions de dépenses s'élevaient à	273.000.000,000	143.745.000,000	50.520.000,000	27.821.137,243
Les paiements de l'année ont été de ..	251.871.880,065	128.213.945,172	38.794.115,901	9.116.425,470
Les paiements ont été inférieurs au prévisions.....	21.128.119,935	15.531.054,828	11.725.884,099	18.704.711,773
RECAPITULATIONS				
Recouvrements de l'année	267.814.931,535	128.213.945,172	38.794.115,901	27.821.137,243
Dépenses de l'année	251.871.880,065	128.213.945,172	38.794.115,901	9.116.425,470
Excédents de la gestion	15.943.051,470	-	-	18.704.711,773

TABLEAU N° 3

**COMPTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET EST RATTACHE POUR ORDRE
AU BUDGET DE L'ETAT POUR LA GESTION 1994**

Prévisions 1994		Modifications 1994		Prévisions définitives 1994		Recettes effectives 1994	Dépenses effectives 1994	Excédents	
Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses			+	-
334.961.000,000	334.961.000,000	3.084.700,000	3.084.700,000	338.045.700,000	338.045.700,000	317.225.674,716	288.655.527,392	28.570.455,790	308,466
					(.....)		(.....)		
					:		:		
					:		:		
					:		:		
					:		:		
					Excédents des crédits	49.390.172,608			

TABLEAU N° 4

**COMPTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET EST RATTACHE POUR ORDRE
AU BUDGET ANNEXE POUR LA GESTION 1994**

Prévisions 1994		Modifications 1994		Prévisions définitives 1994		Recettes effectives 1994	Dépenses effectives 1994	Excédents	
Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses			+	-
1.875.000,000	1.875.000,000	41.000,000	41.000,000	1.916.000,000	1.916.000,000	1.878.268,184	1.878.142,778	125,406	-
					(.....)		(.....)		
					:		:		
					:		:		
					:		:		
					:		:		
					Excédents des crédits		37.857,222.....		

TABLEAU N° 5

POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES A L'ETRANGER (TITRE I)

TABLEAU DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'ANNEE 1994

Crédits ouverts 1994	Modifications 1994	Crédits définitifs 1994	Recettes effectives 1994	Dépenses effectives 1994	Excédents +	-
40.600.100,000	7.966.900,000	48.567.000,000	48.567.000,000	48.464.972,810	102.027,190	-

TABLEAU N° 6

COMPTE DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR POUR LA GESTION 1994

Prévisions initiales 1994		Modifications 1994		Prévisions totales 1994		Report des excédents de recettes de la gestion 1993	Recettes 1994	Total des recettes 1994	Dépenses 1994	Excédents reporter
Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses					
643.000.000,00	643.000.000,00	45.091.850,00	45.091.850,00	688.091.850,00	688.091.850,00	105.845.223,896	620.786.529,115	726.631.753,011	653.540.593,160	73.091.159,851
					(.....)				(.....)	
					:				:	
					:				:	
					:				:	
					:				:	
						Excédents des crédits		34.551.256,840		

Loi n° 97-33 du 26 mai 1997, modifiant la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le paragraphe premier de l'article premier et les articles 2 et 5 de la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-15 du 13 avril 1971, par la loi n° 82-67 du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, par la loi n° 84-28 du 12 mai 1984 organisant les unités coopératives de production agricole exploitant des terres domaniales agricoles et par le code des investissements agricoles et de la pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier. - (paragraphe premier nouveau). - Le droit de propriété des terres agricoles ne peut appartenir qu'aux personnes physiques de nationalité tunisienne, aux coopératives, aux personnes morales à caractère public, aux sociétés civiles et à responsabilité limitée dont tous les participants sont des personnes physiques de nationalité tunisienne et aux sociétés anonymes créées conformément aux dispositions de la loi n° 89-43 du 8 mars 1989 relative aux conditions d'exercice des activités agricoles par les sociétés anonymes.

Article 2 (nouveau). - L'exploitation des terres agricoles se fait par :

1 - les personnes morales à caractère public, les groupements interprofessionnels et les centres techniques dans le secteur agricole,

2 - les coopératives agricoles,

3 - les personnes physiques,

4 - les sociétés civiles de nationalité tunisienne,

5 - les sociétés à responsabilité limitée de nationalité tunisienne.

6 - les sociétés anonymes de nationalité tunisienne autorisées à exploiter les terres agricoles conformément à la législation en vigueur y compris les sociétés de mise en valeur et de développement agricole,

7 - les groupements d'exploitants autorisés à exploiter les terres agricoles.

Est de nationalité tunisienne, toute société constituée conformément aux lois en vigueur, ayant son siège principal en Tunisie, ayant plus du tiers de son capital constitué de titres nominatifs détenus par des personnes physiques ou morales tunisiennes et ayant son conseil d'administration, de gérance, ou de surveillance, constitué par des représentants des personnes physiques ou morales tunisiennes à concurrence de leur participation au capital de la société.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 mai 1997.

Article 5 (nouveau). - L'exploitation des terres agricoles par une société au capital de laquelle des étrangers participent ne peut se faire que par voie de location et sans que la terre fasse l'objet d'apport dans le capital de la société.

Art. 2. - Les articles 11, 12 et 48 du code des investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 maintenus expressément par l'article 5 de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements, sont abrogés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-34 du 26 mai 1997, modifiant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article 25 de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 25 (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article 24 susvisé et pour la réalisation de projets d'aquaculture, sont considérées de nationalité tunisienne et l'autorisation peut leur être accordée, les personnes morales répondant aux conditions suivantes :

1 - être constituées conformément aux lois en vigueur en Tunisie,

2 - avoir leur siège social en Tunisie,

3 - avoir plus du tiers de leur capital détenu par des personnes physiques ou morales tunisiennes et composé de titres nominatifs,

4 - avoir leur conseil d'administration, de gérance, ou de surveillance, constitué par des représentants des personnes physiques ou morales tunisiennes à concurrence du taux de leur participation au capital de la société.

Art. 2. - L'article 10 du code d'investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 et maintenu expressément par l'article 5 de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements, est abrogé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 mai 1997.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 97-981 du 26 mai 1997, portant fixation des montants de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de magistrature attribuée aux magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 1997.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981 et par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986 et par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990,

Vu le décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la cour des comptes,

Vu le décret n° 85-907 du 1er juillet 1985, portant attribution d'une indemnité de magistrature aux magistrats de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-874 du 6 juillet 1989 et par le décret n° 90-1623 du 8 octobre 1990 et par le décret n° 93-2581 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 96-1989 du 23 octobre 1996,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de la cour des comptes, prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er octobre 1997 conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades et fonctions	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er/10/1997
* Le premier président	
* Le commissaire général du gouvernement	
* Le secrétaire général	
* Les présidents des chambres	67 dinars
* Les commissaires du gouvernement	
* Les présidents de section	
* Les conseillers ayant atteint l'indice 800	
* Les conseillers	55 dinars
* Les conseillers-adjoints	47 dinars

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-982 du 26 mai 1997, portant fixation des montants de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de procédure attribuée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 1997.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la cour de comptes,

Vu le décret n° 92-2123 du 7 décembre 1992, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de la cour des comptes tel qu'il a été complété par le décret n° 93-1450 du 5 juillet 1993,

Vu le décret n° 92-2125 du 7 décembre 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2582 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 96-1909 du 16 octobre 1996,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de procédure allouée au corps des greffes de la cour des comptes prévus par les décrets susvisés, sont majorés à compter du 1er juillet 1997 conformément aux indications du tableau ci après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1997
* administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes	30 D
* administrateur de greffe de la cour des comptes	26 D
* greffier principal de la cour des comptes	23 D
* greffier de la cour des comptes	18 D
* greffier adjoint de la cour des comptes	15 D
* huissier de la cour des comptes	13 D

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-983 du 26 mai 1997, modifiant le décret n° 82-1321 du 24 septembre 1982, fixant le statut particulier du cadre technique des géologues de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier Ministre

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 82-1321 du 24 septembre 1982, fixant le statut particulier du cadre technique des géologues de l'Etat,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, fixant les catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 6 et 8 du décret sus-visé n° 82-1321 du 24 septembre 1982, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) : Les géologues généraux sont nommés par décret sur proposition du ministre concerné parmi les géologues en chef :

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a - à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les géologues en chef titulaires dans leur grade.

b - à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les géologues en chef ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par un arrêté du Premier Ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel sus-visé sont fixées par arrêté du ministre concerné.

c - au choix parmi les géologues en chef ayant au moins quatre (04) années d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Article 8 (nouveau) : Les géologues en chef sont nommés par décret sur proposition du ministre concerné parmi les géologues principaux :

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a - à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les géologues principaux titulaires dans leur grade.

b - à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les géologues principaux ayant au moins cinq années d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté du Premier Ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel sus-visé sont fixées par arrêté du ministre concerné.

c - au choix parmi les géologues principaux ayant au moins huit (08) années d'ancienneté dans ce grade ou justifiant de quatre (4) années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Le Premier Ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 97-984 du 26 mai 1997.

Madame Lahmare Aroussia, professeur principal de l'enseignement secondaire est nommée en qualité d'attaché de cabinet du Premier Ministre (services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille).

Par arrêté du Premier Ministre du 22 mai 1997.

Monsieur Ridha Hosni est nommé membre suppléant, représentant la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, à la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles, en remplacement du Docteur Mounira Zarrad, et ce à compter du 1er janvier 1997.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 97-985 du 26 mai 1997.

Monsieur Saïd Ben Mustapha, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Rome.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 97-986 du 26 mai 1997, portant création du conseil supérieur de la sécurité routière et organisant les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment ses articles 46, 47 et 48,

Vu le décret n° 82-866 du 25 mai 1982, portant création d'un conseil supérieur de la sécurité routière et organisant les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un conseil supérieur de la sécurité routière qui est consulté dans la fixation de la politique générale en matière de sécurité routière.

A cet effet, il donne son avis notamment sur :

* la fixation des programmes de travail pour la prévention des accidents de la route,

* l'évaluation des normes et mesures appliquées ou proposées en matière de sécurité routière,

* la coordination entre les organismes et les établissements concernés par la sécurité routière,

* l'établissement des liaisons nécessaires entre les différents organismes, établissements publics et privés et les associations intéressées par la sécurité de la circulation routière, et ce tant sur le plan national qu'international,

* les mesures législatives ou réglementaires proposées en matière de circulation et de sécurité routière.

Art. 2. - Le Premier Ministre préside le conseil supérieur de la sécurité routière qui se compose des membres suivants :

- le ministre de la justice,

- le ministre de l'intérieur,

- le ministre des finances,
- le ministre de l'éducation,
- le ministre du transport,
- le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
- le ministre de la santé publique,
- le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- le ministre de l'équipement et de l'habitat,
- le ministre du commerce,
- le ministre de l'industrie,
- le ministre de la jeunesse et de l'enfance,
- le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'information,
- le président de l'association tunisienne de prévention routière,
- le président de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances.

Art. 3. - Le président du conseil peut inviter aux travaux dudit conseil toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour.

Art. 4. - Le conseil supérieur de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.

Le Premier Ministre fixe l'ordre du jour du conseil et le transmet aux membres dudit conseil quinze jours au moins avant la tenue de ses réunions.

Art. 5. - Il est institué auprès du conseil supérieur de la sécurité routière un secrétariat permanent assuré par l'observatoire national des accidents de la circulation. Il est chargé notamment :

- de l'établissement du projet de l'ordre du jour des réunions du conseil,
- de la préparation des dossiers soumis au conseil,
- de la rédaction des procès-verbaux des réunions,
- du suivi des propositions et des recommandations du conseil,
- de l'élaboration du rapport annuel concernant l'activité du conseil.

Art. 6. - Les avis du conseil supérieur de la sécurité routière revêtent un caractère consultatif. Ils sont émis à la majorité des membres présents.

Art. 7. - Le conseil supérieur de la sécurité routière est assisté par des commissions techniques qui examinent certaines questions entrant dans le cadre des attributions du conseil supérieur, donnent leur avis et présentent leurs propositions concernant lesdites questions avant que celles-ci ne soient soumises au conseil.

Lesdites commissions sont :

- la commission de la formation et de la sensibilisation,
- la commission de la législation et de la réglementation,
- la commission des études et de la documentation,
- la commission des équipements et de secours,
- la commission de l'analyse des accidents,
- la commission de la coordination préventive et du contrôle.

Le conseil peut créer d'autres commissions en cas de besoin.

Art. 8. - Les membres des commissions ainsi que leurs présidents sont choisis parmi les cadres ayant une compétence et une expérience dans le domaine d'attribution des commissions. Ils sont désignés par arrêté du Premier Ministre sur proposition des organes dont ils relèvent.

Le secrétariat permanent est chargé, outre les attributions prévues à l'article 5 du présent décret, de coordonner les travaux des commissions techniques.

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 82-866 du 25 mai 1982.

Art. 10. - Le Premier Ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-987 du 26 mai 1997, déclarant d'utilité publique les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de quelques avenues et rues de la ville de Hammam Ech-chatt.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95/68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi 97/11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment ses articles 52 à 60,

Vu le décret n° 91-851 du 31 mai 1991, portant création de la commune de hammam Ech-chatt du gouvernorat de Ben Arous,

Vu la délibération du conseil municipal de Hammam Ech-chatt dans sa séance du 31 mai 1996,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de quelques avenues et rues de la ville de Hammam Ech-chatt ci après :

rue 1er Octobre
rue la Liberté
avenue du Changement
rue de la Mosquée
rue Mustapha Khraïef
avenue 7 Novembre
avenue de Carthage (Bir El Bey)
rue de la Corniche
avenue 7 Novembre (cité A.F.H)
avenue Errachid
avenue de la Mer Méditerranée
rue Ibrahim El Maoucili
avenue Mickhaïel Nouaïma
avenue de la Paix
avenue de la République
avenue de l'Emir Abekader
rue du Dr Maâmouri

Art. 2. - La contribution mise à la charge des propriétaires riverains au titre de leur participation au montant des travaux sus-visés sera fixé et fera l'objet de rôles de recouvrement établis conformément aux articles 53 et 59 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 97-988 du 22 mai 1997.

Monsieur Abdelaziz Meddeb conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-989 du 22 mai 1997.

Monsieur Tahar Rihani inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de Béja avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1009 du 27 mai 1997.

Monsieur Houcine Haboubi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et des marchés à la direction des transmissions au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 97-990 du 22 mai 1997.

Monsieur Fredj Aouini, professeur principal d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Kasserine avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-991 du 22 mai 1997.

Madame Nazek Ben Jannet épouse Zayani administrateur est chargé des fonctions de chef de service de la comptabilité à la direction des affaires administratives financières et des ressources à la commune de l'Ariana.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 20 mai 1997, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1418/1998.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 92-861 du 11 mai 1992, portant création du prix du président de la République pour les études islamiques et notamment l'article 5,

Arrête :

Article premier. - La candidature à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques, au titre de l'année 1418/1998, est ouverte le 19 moharem 1418/26 mai 1997.

Art. 2. - Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 2 reheb 1418/03 novembre 1997.

Tunis, le 20 mai 1997.

Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1997, relatif à l'approbation du manuel des procédures de la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires sociales,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures à suivre par chaque ministère pour l'élaboration de son plan de mise à niveau, et notamment son article 11,

Vu le manuel des procédures de la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail.

Arrête :

Article premier. - Le manuel des procédures de la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail est approuvé.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. - La direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Naffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1997, relatif à l'approbation du manuel des procédures de la direction générale et de la promotion sociale.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires sociales,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures à suivre par chaque ministère pour l'élaboration de son plan de mise à niveau, et notamment son article 11,

Vu le manuel des procédures de la direction générale de la promotion sociale.

Arrête :

Article premier. - Le manuel des procédures de la direction de la promotion sociale est approuvé.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. - La direction générale de la promotion sociale est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Naffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1997, relatif à l'approbation du manuel des procédures du centre pilote d'observation des mineurs.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires sociales,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures à suivre par chaque ministère pour l'élaboration de son plan de mise à niveau, et notamment son article 11,

Vu le manuel des procédures du centre pilote d'observation des mineurs.

Arrête :

Article premier. - Le manuel des procédures du centre pilote d'observation des mineurs est approuvé.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. - La direction du centre pilote d'observation des mineurs est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Naffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.